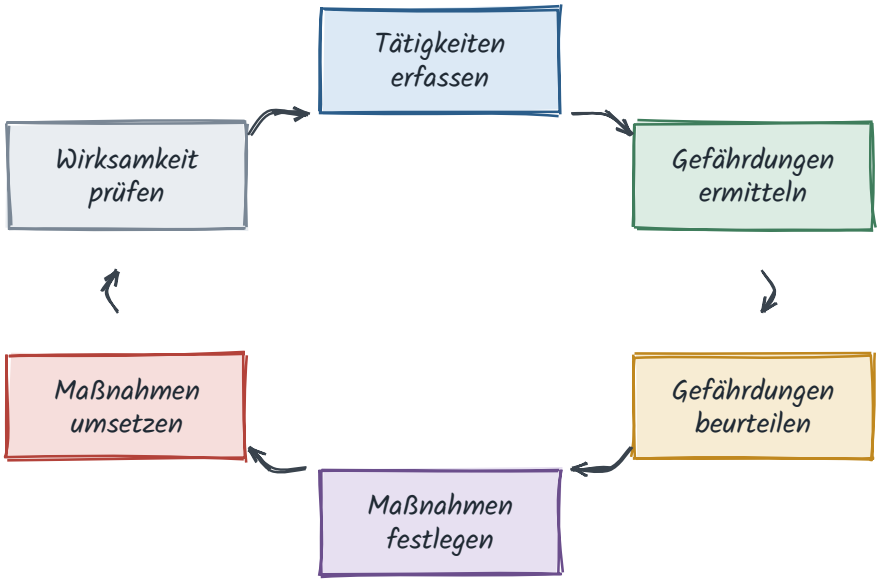
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

# Rechtsvorschriften im Personaleinsatz, Personalbindung und Personalentwicklung

*Arbeitsschutz und Schutzgesetze, die richtige Person am richtigen Platz, Beschäftigte halten und weiterentwickeln*




| | |
|---|---|
| Tag | Tag 09 · Freitag, 06.11.2026 |
| Session | Ganztag |
| Kurs | Personalwesen, kaufmännische Umschulung |
| Modul | 1.4 Personaleinsatz, 1.5 Personalentwicklung |
| Dozent | Can Siebert |

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt

Einleitung 3
1 Warum Rechtsvorschriften den Personaleinsatz bestimmen 3
2 Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung 4
3 Arbeitsstättenverordnung, Telearbeit und mobile Arbeit 6
4 Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen und Ausgleichsabgabe 7
5 Teilzeit, Brückenteilzeit und Arbeitnehmerüberlassung 9
6 Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz 10
7 Zuordnung des Personals zu Stellen und Versetzung 12
8 Fluktuation messen und Beschäftigte binden 13
9 Begriff, Bereiche und Ziele der Personalentwicklung 16
10 Formen der Personalentwicklung nach Ort und Zeitpunkt 17
11 Bildungsbedarf ermitteln und Weiterbildung planen 19
12 Durchführung, Transfer, Erfolgskontrolle und Kosten 20
13 Bildungsurlaub, Förderung und Mitbestimmung 21
Zusammenfassung 23
Übungen 24
Lösungen zu den Übungen 27
Quellenverzeichnis 27

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

## Einleitung

Dieses Skript begleitet den ganzen Tag 09. Teil A mit den Abschnitten 1 bis 7 erklärt, welche arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Vorschriften die Personalabteilung bei jeder Personalplanung und jedem Personaleinsatz beachten muss und wie man Beschäftigte passend auf Stellen verteilt. Teil B mit den Abschnitten 8 bis 13 schließt den Personaleinsatz mit der Personalbindung ab und führt in die Personalentwicklung ein, von den Zielen und Formen bis zur Organisation einer Weiterbildung mit Kosten, Bildungsurlaub, Förderung und den Rechten des Betriebsrats. Alle Beispiele stammen aus der Nordlicht Gruppe.

## 1 Warum Rechtsvorschriften den Personaleinsatz bestimmen

Personaleinsatz bedeutet, dass die Personalabteilung Beschäftigte zeitlich und räumlich auf Aufgaben verteilt. Gestern haben Sie Dienstpläne gerechnet. Ein Dienstplan muss aber nicht nur rechnerisch stimmen. Er muss auch alle Gesetze einhalten, die Beschäftigte schützen. Diese Vorschriften kommen aus dem Arbeitsrecht und aus dem Sozialrecht. Arbeitsrecht regelt das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Sozialrecht regelt zum Beispiel die Teilhabe schwerbehinderter Menschen. Wer gegen diese Regeln verstößt, riskiert Bußgelder, Streit mit dem Betriebsrat und vor allem Gesundheitsschäden bei den Beschäftigten (Ernst, 2026).

Man kann die Vorschriften in vier Gruppen einteilen. Die erste Gruppe ist der allgemeine Arbeitsschutz mit dem Arbeitsschutzgesetz und der Arbeitsstättenverordnung. Er gilt für alle Beschäftigten. Die zweite Gruppe schützt besondere Personen, nämlich schwerbehinderte Menschen nach dem SGB IX, Schwangere und Mütter nach dem Mutterschutzgesetz und Jugendliche nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Die dritte Gruppe betrifft Vertragsformen wie Teilzeit nach § 8 TzBfG und Zeitarbeit nach dem AÜG. Die vierte Gruppe sind die Rechte des Betriebsrats, etwa bei Schichtplänen nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG und bei Versetzungen nach § 99 BetrVG.

Die Tabelle zeigt die Gesetze mit je einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe. Lernen Sie zu jedem Gesetz mindestens ein Beispiel. In der IHK-Prüfung werden Fälle oft so gestellt, dass Sie zuerst das passende Gesetz erkennen müssen. Erst danach können Sie die richtige Frist oder Grenze nennen. Ein Tipp für das Lernen. Schreiben Sie jedes Gesetz auf eine Karteikarte und notieren Sie auf der Rückseite die wichtigsten Zahlen und ein Beispiel aus Ihrer eigenen Branche.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

| Gesetz | Wen oder was schützt es? | Beispiel Nordlicht Gruppe |
|---|---|---|
| ArbSchG | alle Beschäftigten, Gesundheit | Gefährdungsbeurteilung im Lager der Nordlicht Logistik |
| ArbStättV | Arbeitsräume und Telearbeit | Pausenraum im Autohaus, Telearbeit bei Nordlicht Media |
| SGB IX | schwerbehinderte Menschen | Pflichtplätze und Ausgleichsabgabe der Gruppe |
| TzBfG | Wunsch nach weniger Arbeitszeit | Antrag von Lena Brandt, Nordlicht Shop |
| AÜG | Zeitarbeitnehmer | 140 Zeitarbeitnehmer bei Nordlicht Personal |
| MuSchG | Schwangere und Mütter | Pflegekraft bei Nordlicht Gesundheit |
| JArbSchG | Beschäftigte unter 18 | Azubi bei Nordlicht Automobile |
| BetrVG | Mitbestimmung der Belegschaft | Versetzung im Nordlicht Shop |

> **Merke. Erst das Gesetz, dann die Zahl**
>
> Bei jedem Fall zuerst fragen, welche Person betroffen ist und welches Gesetz passt. Erst dann suchen Sie die Frist, die Stundenzahl oder den Schwellenwert.

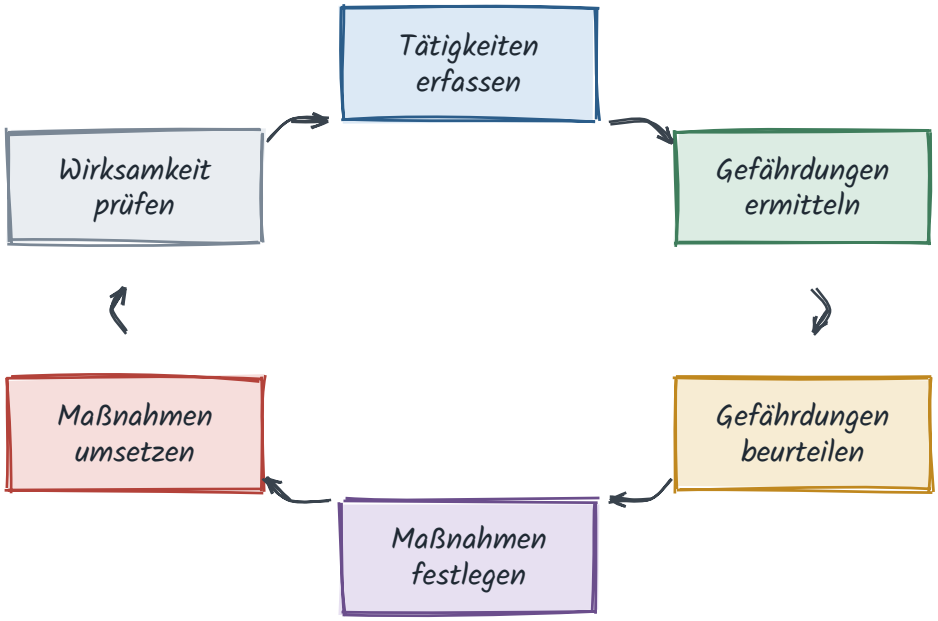
## 2 Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber, die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten zu schützen. Das wichtigste Werkzeug ist die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG. Gefährdung heißt, dass an einem Arbeitsplatz ein Schaden für die Gesundheit entstehen kann. Der Arbeitgeber muss für jede Tätigkeit prüfen, welche Gefährdungen bestehen. Dazu gehören körperliche Gefahren wie schweres Heben, Lärm oder Maschinen. Seit einigen Jahren steht ausdrücklich auch die psychische Belastung im Gesetz, zum Beispiel Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder schwierige Kundengespräche. Das Ergebnis und die Maßnahmen müssen nach § 6 ArbSchG dokumentiert werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beschreibt die Gefährdungsbeurteilung als Kreislauf (BAuA, o. J.). Zuerst werden Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festgelegt. Dann werden Gefährdungen ermittelt und beurteilt. Anschließend legt der Arbeitgeber Maßnahmen fest und führt sie durch. Danach prüft er, ob die Maßnahmen wirken. Zum Schluss wird die Beurteilung fortgeschrieben, also bei Veränderungen erneut durchgeführt. Für die Personalabteilung ist wichtig, dass viele Maßnahmen den Personaleinsatz betreffen. Pausen, Arbeitswechsel, Besetzungsstärke und Unterweisungen nach § 12 ArbSchG gehören dazu.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Für die Auswahl der Maßnahmen gibt § 4 ArbSchG Grundsätze vor. Gefahren sollen an ihrer Quelle bekämpft werden. Technische Lösungen gehen vor organisatorischen, und persönliche Schutzausrüstung ist das letzte Mittel. Außerdem folgt aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG nach dem Bundesarbeitsgericht schon heute die Pflicht, die Arbeitszeit der Beschäftigten zu erfassen (BAG, 2022). Eine bestimmte Form ist dafür derzeit nicht vorgeschrieben.




*Kreislauf der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG (BAuA, o. J.)*

**Definition. Gefährdungsbeurteilung**

Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Prüfung aller Tätigkeiten auf Gefahren für die körperliche und psychische Gesundheit. Daraus leitet der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen ab und dokumentiert sie (§ 5 ArbSchG, § 6 ArbSchG).

**Eselsbrücke. STOP vor der Gefahr**

Stellen Sie sich ein rotes Stoppschild vor. S wie Substitution, die Gefahr ersetzen. T wie Technik, etwa eine Absaugung. O wie Organisation, etwa Pausen und Arbeitswechsel. P wie Persönliche Schutzausrüstung, etwa Handschuhe. Von oben nach unten wird die Wirkung schwächer.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Beispiel. Nordlicht Shop, psychische Belastung**

Im Kundenservice der Nordlicht Shop GmbH klagen Beschäftigte über viele aggressive Anrufe. Die Gefährdungsbeurteilung bewertet das als psychische Belastung. Maßnahmen sind ein Deeskalationstraining, feste Pausen nach langen Telefonblöcken und eine Teamleitung, die schwierige Fälle übernimmt.

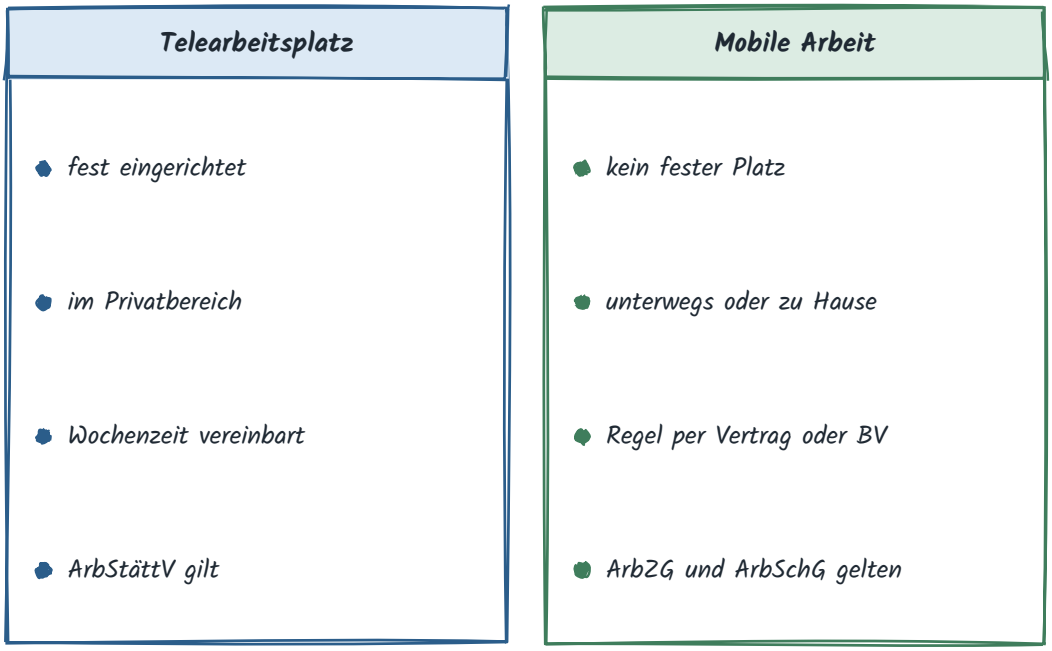
## 3 Arbeitsstättenverordnung, Telearbeit und mobile Arbeit

Die Arbeitsstättenverordnung, kurz ArbStättV, regelt, wie Arbeitsräume eingerichtet und betrieben werden. Nach § 3a ArbStättV muss der Arbeitgeber Arbeitsstätten so einrichten und betreiben, dass Gefährdungen möglichst vermieden werden. Auch hier steht eine Gefährdungsbeurteilung am Anfang (§ 3 ArbStättV). Zu den Anforderungen gehören ausreichende Beleuchtung, Lüftung und eine passende Raumtemperatur. Außerdem braucht ein Betrieb Pausenräume, Sanitärräume und freie Flucht- und Rettungswege. Konkrete Werte stehen in technischen Regeln, die Sie für die Prüfung nicht auswendig kennen müssen.

Für die Personalabteilung wird die Verordnung wichtig, wenn Beschäftigte außerhalb des Betriebs arbeiten. Ein Telearbeitsplatz ist nach § 2 Abs. 7 ArbStättV ein vom Arbeitgeber fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich der Beschäftigten. Arbeitgeber und Beschäftigte vereinbaren die wöchentliche Arbeitszeit dort und die Dauer der Einrichtung. Mobile Arbeit ist etwas anderes. Hier arbeitet man ohne festen Platz, zum Beispiel unterwegs beim Kunden oder im Zug. Für mobile Arbeit gilt die Verordnung nicht in gleicher Weise, das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsschutzgesetz gelten aber immer.

Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland nicht. Ob jemand mobil arbeiten darf, regeln Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung. Bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnik hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG. Bei Nordlicht Media arbeiten Grafikerinnen und Texter an zwei Tagen pro Woche mobil. Die Regeln dazu stehen in einer Betriebsvereinbarung, die mit dem Betriebsrat unter Jörg Petersen abgeschlossen wurde.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Telearbeit und mobile Arbeit im Vergleich (§ 2 Abs. 7 ArbStättV)*

**Achtung. Kein Anspruch auf Homeoffice**

Beschäftigte haben keinen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit. Wenn sie mobil arbeiten, gelten trotzdem Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeit. Der Betriebsrat bestimmt bei der Ausgestaltung mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG).

## 4 Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen und Ausgleichsabgabe

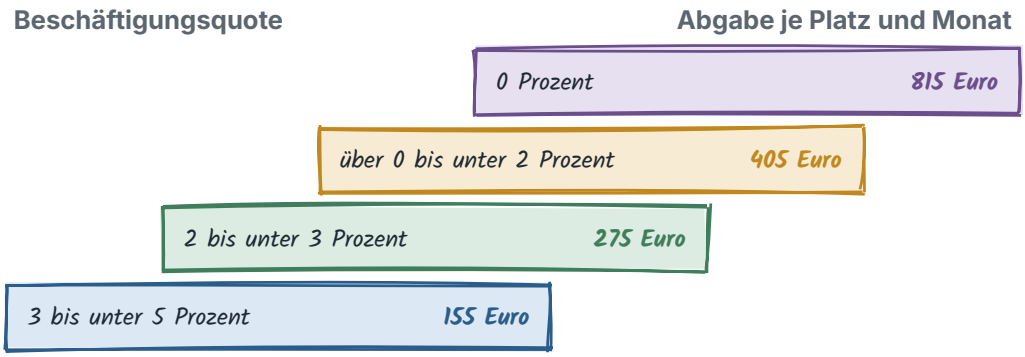
Schwerbehindert sind Menschen, deren Behinderung amtlich festgestellt ist und einen hohen Grad erreicht. Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen auf wenigstens 5 Prozent dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen (§ 154 Abs. 1 SGB IX). Kleinere Arbeitgeber haben feste Zahlen. Unter 40 Arbeitsplätzen ist es ein Pflichtplatz, unter 60 Arbeitsplätzen sind es zwei. Bei der Zählung gilt § 157 SGB IX. Ausbildungsplätze zählen nicht als Arbeitsplätze. Bruchteile ab 0,5 werden aufgerundet, bei weniger als 60 Arbeitsplätzen wird immer abgerundet.

Wer die Pflichtquote nicht erfüllt, zahlt eine Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX. Sie wird für jeden unbesetzten Pflichtplatz und jeden Monat fällig. Die Höhe hängt von der Beschäftigungsquote ab. Seit 2025 gelten bei einer Quote von 3 bis unter 5 Prozent 155 Euro, bei 2 bis unter 3 Prozent 275 Euro, bei mehr als 0 bis unter 2 Prozent 405 Euro und bei 0 Prozent 815 Euro je Monat (BMAS, 2024). Diese Beträge gelten auch 2026. Die Abgabe für 2026 ist bis zum 31.03.2027 zu zahlen (IHK Ostwestfalen, 2026). Die Zahlung hebt die Pflicht zur Beschäftigung nicht auf.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Für die Nordlicht Gruppe sieht die Rechnung so aus. Von 269 Stammbeschäftigten sind 24 Auszubildende und Umschüler. Es bleiben 245 Arbeitsplätze. Fünf Prozent davon sind 12,25. Der Bruchteil liegt unter 0,5, also wird auf 12 Pflichtplätze abgerundet. Beschäftigt sind 11 schwerbehinderte Menschen, also ist ein Pflichtplatz unbesetzt. Die Quote beträgt 11 geteilt durch 245 mal 100 gleich 4,49 Prozent. Damit gilt der Satz von 155 Euro. Die Ausgleichsabgabe beträgt 1 mal 155 Euro mal 12 Monate gleich 1.860 Euro im Jahr.

Schwerbehinderte Menschen haben im Betrieb eine eigene Vertretung. Eine Schwerbehindertenvertretung wird in Betrieben mit wenigstens fünf schwerbehinderten Beschäftigten gewählt (§ 177 SGB IX). Bei Nordlicht ist das Anja Köhler. Sie muss nach § 178 Abs. 2 SGB IX in allen Angelegenheiten, die schwerbehinderte Beschäftigte betreffen, unterrichtet und vor einer Entscheidung angehört werden, also auch bei einem neuen Einsatzplan oder einer Versetzung. Für die Personalabteilung heißt das, dass Anja Köhler früh eingebunden wird und nicht erst, wenn die Entscheidung schon gefallen ist.




*Staffel der Ausgleichsabgabe seit 2025, gültig auch 2026 (§ 160 SGB IX; BMAS, 2024)*

### Formel. Ausgleichsabgabe in vier Schritten

1. Arbeitsplätze = Beschäftigte minus Ausbildungsplätze. 2. Pflichtplätze = Arbeitsplätze mal 5 Prozent, runden nach § 157 Abs. 2 SGB IX. 3. Quote = schwerbehinderte Beschäftigte geteilt durch Arbeitsplätze mal 100. 4. Abgabe = unbesetzte Pflichtplätze mal Satz je Monat mal 12. Nordlicht = 1 mal 155 Euro mal 12 = 1.860 Euro.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Eselsbrücke. Rundungsreim**

Ab der Hälfte geht es rauf, darunter hört das Zählen auf. Und ist der Betrieb unter sechzig klein, rundet man stets nach unten ein.

**Achtung. Frage nach der Schwerbehinderung**

Vor der Einstellung darf nicht nach einer Schwerbehinderung gefragt werden, weil das benachteiligen kann (§ 164 Abs. 2 SGB IX). Nach sechs Monaten im Arbeitsverhältnis ist die Frage zulässig, etwa um die Quote richtig zu melden.

## 5 Teilzeit, Brückenteilzeit und Arbeitnehmerüberlassung

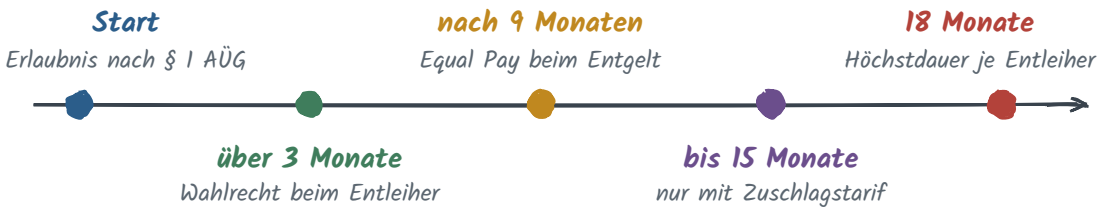
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt Beschäftigten das Recht, ihre Arbeitszeit zu verringern. Nach § 8 TzBfG besteht ein Anspruch auf unbefristete Teilzeit, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht und der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Auszubildende zählen dabei nicht mit. Der Antrag muss spätestens drei Monate vor dem gewünschten Beginn in Textform gestellt werden. Textform bedeutet, dass auch eine E-Mail reicht. Der Arbeitgeber kann nur aus betrieblichen Gründen ablehnen, zum Beispiel wenn die Teilzeit den Ablauf im Betrieb wesentlich beeinträchtigt.

Die Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG ist eine befristete Teilzeit für ein bis fünf Jahre. Danach kehrt die Person automatisch zur alten Arbeitszeit zurück. Der Anspruch besteht nur bei Arbeitgebern mit in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmern. Bei 46 bis 200 Arbeitnehmern gibt es eine Zumutbarkeitsgrenze. Der Arbeitgeber muss nur einer Person je angefangene 15 Arbeitnehmer gleichzeitig Brückenteilzeit gewähren. Wichtig ist, dass immer der einzelne Arbeitgeber zählt. In der Nordlicht Gruppe ist das die jeweilige GmbH. Die Nordlicht Shop GmbH mit 23 Beschäftigten kennt also Teilzeit nach § 8, aber keine Brückenteilzeit.

Bei der Arbeitnehmerüberlassung, auch Zeitarbeit genannt, verleiht ein Verleiher seine Beschäftigten an einen Entleiher. Nordlicht Personal ist so ein Verleiher und braucht dafür eine Erlaubnis nach § 1 AÜG. Derselbe Zeitarbeitnehmer darf höchstens 18 aufeinanderfolgende Monate an denselben Entleiher überlassen werden. Nach neun Monaten gilt beim Entgelt der Grundsatz Equal Pay, also gleiche Bezahlung wie vergleichbare Stammbeschäftigte (§ 8 AÜG). Bis 15 Monate darf davon nur mit einem Branchenzuschlagstarifvertrag abgewichen werden. Unterbrechungen von bis zu drei Monaten werden zusammengerechnet.

Der Überlassungsvertrag zwischen Verleiher und Entleiher ist seit dem 01.01.2025 in Textform möglich (§ 12 AÜG). Zeitarbeitnehmer bleiben Angehörige des Verleiherbetriebs (§ 14 Abs. 1 AÜG). Im Entleiherbetrieb dürfen sie den Betriebsrat mitwählen, wenn sie dort länger als drei Monate eingesetzt werden (§ 7 BetrVG). Für die Einsatzplanung beim Kunden gilt außerdem, dass der Entleiher für den Arbeitsschutz am Einsatzort mitverantwortlich ist.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Fristen in der Arbeitnehmerüberlassung (§§ 1 und 8 AÜG, § 7 BetrVG)*

**Eselsbrücke. Die Brücke braucht mehr Pfeiler**

Stellen Sie sich eine Brücke vor. Eine Brücke braucht viele Pfeiler, damit sie trägt. Deshalb braucht die Brückenteilzeit mehr Beschäftigte, nämlich mehr als 45. Die normale Teilzeit ist nur ein Steg und kommt mit mehr als 15 aus.

**Beispiel. Zeitarbeitnehmer im Lager**

Nordlicht Personal überlässt einen Lagerhelfer ab dem 01.02.2026 an einen Großhändler. Ab dem 01.11.2026 sind neun Monate vorbei, dann gilt Equal Pay. Ohne Unterbrechung endet die Höchstdauer von 18 Monaten mit Ablauf des 31.07.2027.

## 6 Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz

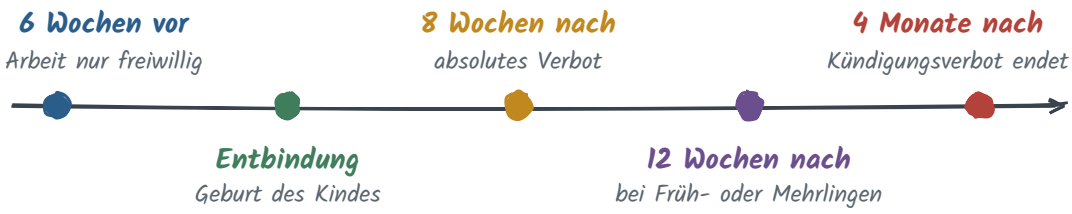
Das Mutterschutzgesetz schützt die Gesundheit der Frau und des Kindes. Nach § 3 Abs. 1 MuSchG beginnt die Schutzfrist sechs Wochen vor der Entbindung. In dieser Zeit darf die Frau nur arbeiten, wenn sie sich ausdrücklich dazu bereit erklärt. Sie kann das jederzeit widerrufen. Nach der Entbindung gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot von acht Wochen. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten und auf Antrag bei einer Behinderung des Kindes sind es zwölf Wochen (§ 3 Abs. 2 MuSchG). Seit dem 01.06.2025 gibt es gestaffelte Schutzfristen nach einer Fehlgeburt, nämlich zwei Wochen ab der 13., sechs Wochen ab der 17. und acht Wochen ab der 20. Schwangerschaftswoche.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung besteht ein Kündigungsverbot nach § 17 MuSchG. Für den Personaleinsatz heißt das außerdem, dass Schwangere und Stillende keine Tätigkeiten ausüben dürfen, die sie oder das Kind gefährden. Bei Nordlicht Gesundheit betrifft das zum Beispiel das Heben schwerer Patienten oder den Umgang mit Infektionsgefahren. Die Personalabteilung muss den Dienstplan sofort anpassen, sobald eine Schwangerschaft mitgeteilt wird. Ein Beispiel. Bei einem errechneten Termin am 15.03.2027 beginnt die Schutzfrist am 01.02.2027.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für Beschäftigte von 15 bis unter 18 Jahren. Sie dürfen höchstens acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten (§ 8 JArbSchG), und nur an fünf Tagen pro Woche (§ 15 JArbSchG). Die Ruhepausen betragen 30 Minuten bei mehr als viereinhalb bis sechs Stunden und 60 Minuten bei mehr als sechs Stunden (§ 11 JArbSchG). Nach Arbeitsende brauchen Jugendliche mindestens zwölf Stunden Freizeit (§ 13 JArbSchG). Von 20 bis 6 Uhr gilt Nachtruhe (§ 14 JArbSchG), mit Ausnahmen etwa in Gaststätten.

Für Auszubildende ist die Berufsschule wichtig. Ein Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von je 45 Minuten wird einmal pro Woche mit acht Stunden auf die Arbeitszeit angerechnet. An diesem Tag dürfen Jugendliche danach nicht mehr im Betrieb beschäftigt werden (§ 9 JArbSchG). Der Urlaub beträgt mindestens 30 Werktage unter 16 Jahren, 27 unter 17 und 25 unter 18 Jahren, jeweils nach dem Alter zu Beginn des Kalenderjahres (§ 19 JArbSchG). Vor Beginn der Beschäftigung ist eine ärztliche Erstuntersuchung nötig, nach einem Jahr eine Nachuntersuchung (§§ 32 und 33 JArbSchG).




*Schutzfristen und Kündigungsverbot im Mutterschutz (§§ 3 und 17 MuSchG)*

**Eselsbrücke. Mutterschutz-Reim**

Sechs davor und acht danach, bei früh und mehr wird zwölf gemacht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Eselsbrücke. Jugend-Reim**

Acht am Tag und vierzig die Woche, fünf Tage lang, dann ist Ruh. Ab zwanzig Uhr wird nicht gearbeitet, zwölf Stunden Freizeit kommen dazu.

**Achtung. Langer Berufsschultag**

Ein Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden zählt einmal pro Woche als acht Stunden Arbeitszeit. Danach darf der Jugendliche an diesem Tag nicht mehr im Betrieb arbeiten (§ 9 JArbSchG).

## 7 Zuordnung des Personals zu Stellen und Versetzung

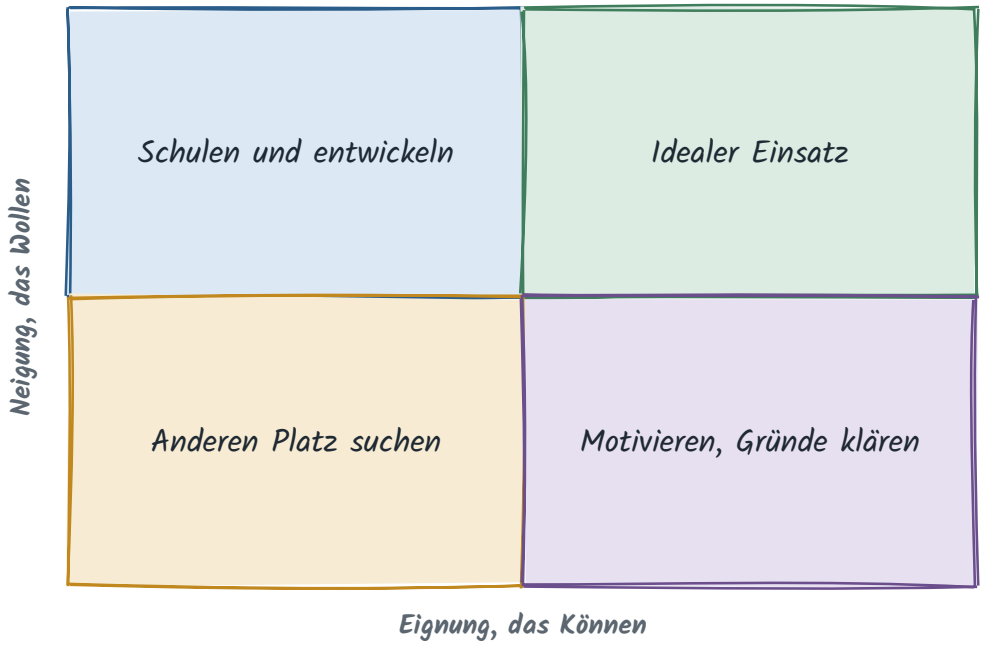
Zuordnung des Personals heißt, dass jede Stelle mit einer Person besetzt wird, die dazu passt. Man prüft dafür Eignung und Neigung (Ernst, 2026). Eignung beschreibt das Können, also Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung. Neigung beschreibt das Wollen, also Interesse und Motivation. Nur wenn beides stimmt, entsteht dauerhaft gute Leistung. Wer etwas kann, aber nicht will, arbeitet ohne Freude und kündigt eher. Wer etwas will, aber noch nicht kann, braucht Schulung. Die Matrix im Diagramm zeigt, welche Maßnahme in welchem Feld passt.

Für die Eignung nutzt man den Profilvergleich (Albert, 2026). Das Anforderungsprofil der Stelle wird mit dem Fähigkeitsprofil der Person verglichen. Beide Profile verwenden dieselben Merkmale und dieselbe Skala, zum Beispiel von 1 bis 5. Liegt die Person unter dem Soll, spricht man von Unterdeckung. Liegt sie darüber, spricht man von Überdeckung. Eine starke Überdeckung ist kein Vorteil, sondern kann zu Unterforderung führen. Bei mehreren Personen nimmt man meist die mit der kleinsten Unterdeckung. Manche Betriebe gewichten die Merkmale zusätzlich nach ihrer Bedeutung für die Stelle.

Die Qualifikationsmatrix zeigt für ein ganzes Team, wer welche Aufgabe beherrscht. In den Zeilen stehen Aufgaben, in den Spalten Beschäftigte, in den Feldern eine Stufe wie 0 kann nicht bis 3 kann anleiten. So erkennt die Personalabteilung Engpässe, Vertretungslücken und Schulungsbedarf auf einen Blick. Sie hilft auch beim Dienstplan, denn in jeder Schicht muss jemand eingeteilt sein, der die wichtigen Aufgaben beherrscht.

Manchmal soll eine Person auf eine andere Stelle wechseln. Eine Versetzung ist nach § 95 Abs. 3 BetrVG die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich länger als einen Monat dauert oder mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist. Der Arbeitgeber darf sie nur anordnen, wenn der Arbeitsvertrag die neue Tätigkeit deckt (§ 106 GewO). In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern braucht er außerdem die Zustimmung des Betriebsrats (§ 99 BetrVG). Der Betriebsrat kann innerhalb einer Woche schriftlich und mit Gründen widersprechen. Schweigt er, gilt die Zustimmung als erteilt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Eignung und Neigung als Grundlage der Zuordnung (Ernst, 2026)*

**Definition. Versetzung**

Versetzung ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich länger als einen Monat dauert oder mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist (§ 95 Abs. 3 BetrVG). Sie braucht die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG.

**Beispiel. Profilvergleich im Nordlicht Shop**

Für die Teamleitung im Kundenservice hat Mitarbeiterin A eine Unterdeckung von 3 Punkten, weil Kommunikation einen und Führung zwei Punkte unter dem Soll liegen. Mitarbeiter B hat nur 1 Punkt Unterdeckung beim Fachwissen. B wird Teamleiter, A erhält ein Führungsseminar.

**Merke. Können und Wollen**

Eignung ist das Können, Neigung ist das Wollen. Für die Zuordnung braucht man beides. Der Profilvergleich misst die Eignung, das Gespräch klärt die Neigung.

## 8 Fluktuation messen und Beschäftigte binden

Fluktuation bedeutet, dass Beschäftigte ein Unternehmen verlassen und ihre Stellen neu besetzt werden müssen. Gründe sind zum Beispiel eigene Kündigungen, das Ende einer Befristung oder der Eintritt in die Rente. Die Fluktuationsquote misst den Anteil der Abgänge am Personalbestand. Nach der einfachen Formel teilt man die Abgänge durch den Personalbestand und multipliziert mit

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

100 (HRworks, o. J.). Die Nordlicht Gruppe hatte im letzten Jahr 25 Abgänge bei 269 Stammbeschäftigten. Das ergibt 25 geteilt durch 269 mal 100 gleich 9,29, gerundet 9,3 Prozent.

In der Literatur gibt es weitere Formeln (Ernst, 2026). Die Formel nach BDA verwendet den durchschnittlichen Personalbestand und zählt im Zähler häufig nur Abgänge, die von den Beschäftigten ausgehen. Die Schlüter-Formel teilt die Abgänge durch die Summe aus Anfangsbestand und Zugängen. In einer Prüfung steht deshalb meist dabei, welche Formel gemeint ist. Wichtig ist, eine Kennzahl immer mit derselben Formel zu vergleichen, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen.

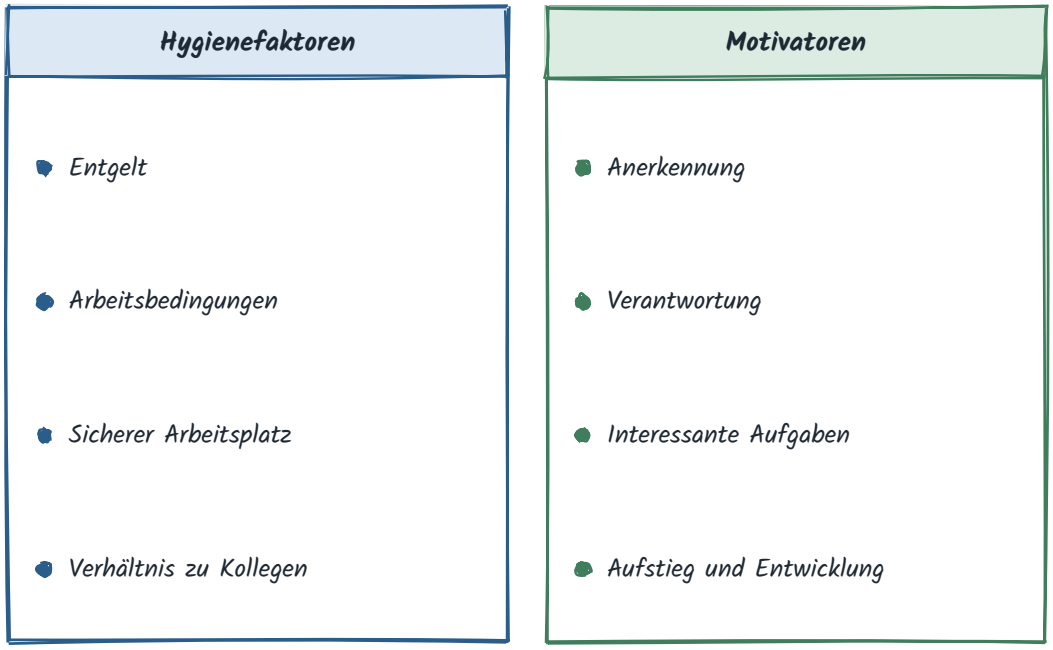
Jeder Abgang verursacht Kosten. Während die Stelle leer ist, entstehen Mehrarbeit oder Umsatzverluste. Dann kommen Kosten für Stellenanzeigen, Auswahlgespräche und Einarbeitung hinzu. Auch die Minderleistung in den ersten Monaten kostet Geld. Dazu kommen Kosten, die sich kaum in Euro messen lassen, etwa verlorenes Wissen, verlorene Kundenkontakte und Unruhe im Team. Für die Übungen nehmen wir an, dass ein Abgang 15.000 Euro kostet. Bei 25 Abgängen wären das 375.000 Euro im Jahr. Sinken die Abgänge auf 20, spart die Gruppe 75.000 Euro, und die Quote fällt auf 7,4 Prozent.

Personalbindung umfasst alle Maßnahmen, mit denen ein Unternehmen erreicht, dass gute Beschäftigte gern bleiben (Holtbrügge, 2026). Man unterscheidet materielle und immaterielle Anreize. Materielle Anreize sind Geld oder geldwerte Leistungen, etwa ein faires Entgelt, Prämien, Sonderzahlungen, eine betriebliche Altersversorgung und Benefits. Benefits sind Zusatzleistungen neben dem Entgelt, zum Beispiel Jobticket, Dienstfahrrad oder Zuschüsse zur Kinderbetreuung. Bei Nordlicht ist das Entgelt im Haustarifvertrag geregelt, Benefits kommen freiwillig hinzu. Immaterielle Anreize haben keinen direkten Geldwert. Dazu gehören wertschätzende Führung, regelmäßiges Feedback, flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit, ein gutes Betriebsklima, Gesundheitsangebote und vor allem Entwicklungsmöglichkeiten. Viele Abgänge haben ihre Ursache nicht im Geld, sondern in der Führung oder in fehlenden Perspektiven. Deshalb gehören Weiterbildung, Laufbahnplanung und Mitarbeitergespräche zu den stärksten Bindungsinstrumenten (Ernst, 2026).

Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg erklärt diesen Zusammenhang (Holtbrügge, 2026). Hygienefaktoren wie Entgelt, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und das Verhältnis zu Kollegen verhindern Unzufriedenheit. Sie machen aber nicht zufrieden. Motivatoren wie Anerkennung, Verantwortung, interessante Arbeitsinhalte und Aufstieg erzeugen echte Zufriedenheit. Ein Unternehmen muss also beides bieten. Die Nordlicht Gruppe nutzt dafür die Stärken ihrer Sparten. Nordlicht Sport bietet kostenloses Training für alle Beschäftigten der Gruppe, Nordlicht Gesundheit einen Wunschdienstplan mit festen freien Wochenenden, Nordlicht Media zwei Tage mobile Arbeit pro Woche.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

| Formel | Rechnung | Hinweis |
|---|---|---|
| Einfache Formel | Abgänge geteilt durch Personalbestand mal 100 | Nordlicht 25 durch 269 = 9,3 % |
| BDA-Formel | Abgänge geteilt durch durchschnittlichen Bestand mal 100 | oft nur freiwillige Abgänge |
| Schlüter-Formel | Abgänge geteilt durch Anfangsbestand plus Zugänge mal 100 | berücksichtigt Neueinstellungen |




*Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg (Holtbrügge, 2026)*

### Formel. Fluktuationsquote

Fluktuationsquote = Abgänge geteilt durch Personalbestand mal 100. Nordlicht = 25 geteilt durch 269 mal 100 = 9,3 Prozent (HRworks, o. J.).

### Beispiel. Rechnung mit Kosten je Abgang

Annahme 15.000 Euro je Abgang. 25 Abgänge kosten 375.000 Euro. Bei 20 Abgängen sind es 300.000 Euro. Die Einsparung von 75.000 Euro kann in Bindungsmaßnahmen fließen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Eselsbrücke. Hygiene ist wie Zähneputzen**

Zähneputzen verhindert Zahnschmerzen, aber niemand wird davon glücklich. So ist es mit den Hygienefaktoren. Glücklich macht erst das Lob vom Zahnarzt, also Anerkennung, Verantwortung und Erfolg. Das sind die Motivatoren.

**Merke. Bindung rechnet sich**

Personalbindung ist keine Wohltat, sondern eine Investition. Jeder vermiedene Abgang spart Suche, Auswahl und Einarbeitung und erhält Wissen im Unternehmen.

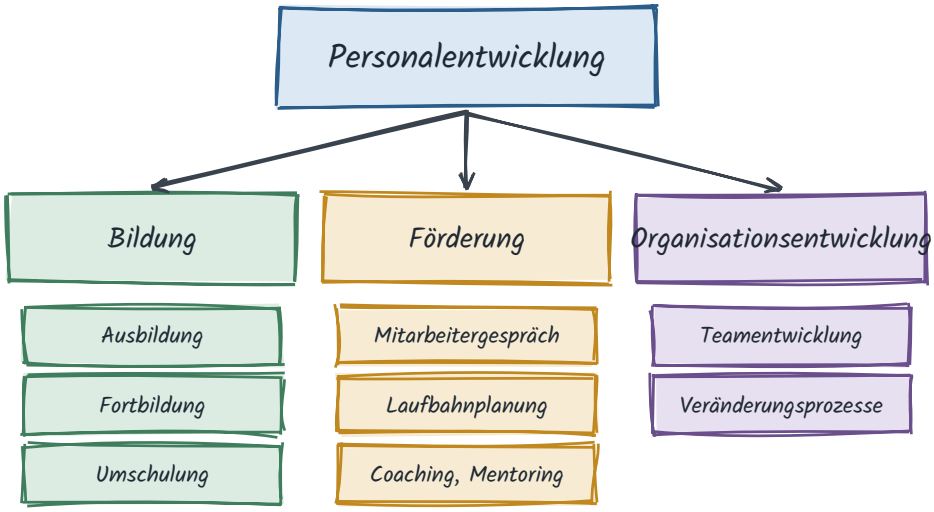
## 9 Begriff, Bereiche und Ziele der Personalentwicklung

Personalentwicklung umfasst alle geplanten Maßnahmen, mit denen ein Unternehmen die Qualifikation seiner Beschäftigten erhält, verbessert und an neue Anforderungen anpasst (Ernst, 2026). Qualifikation bedeutet Wissen, Fähigkeiten und Verhalten, die man für eine Aufgabe braucht. Personalentwicklung ist damit mehr als ein einzelnes Seminar. Sie ist ein dauerhafter Prozess, der mit der Ausbildung beginnt und bis zum Ausscheiden reicht. Gute Personalentwicklung ist deshalb mit der Personalplanung verbunden, denn sie soll den künftigen Bedarf an Qualifikation decken.

Nach Ernst hat die Personalentwicklung drei Bereiche. Der erste ist die Bildung. Dazu gehören nach § 1 BBiG die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung. Der zweite Bereich ist die Förderung. Sie richtet sich an die einzelne Person, etwa durch Mitarbeitergespräche, Laufbahnplanung, Coaching oder Mentoring. Coaching heißt Beratung durch einen geschulten Begleiter, Mentoring heißt Begleitung durch eine erfahrene Person aus dem Unternehmen. Der dritte Bereich ist die Organisationsentwicklung. Hier entwickelt sich ein ganzes Team oder ein Bereich, zum Beispiel bei der Einführung neuer Software oder neuer Abläufe.

Die Ziele der Personalentwicklung haben zwei Seiten (Albert, 2026). Das Unternehmen will Fachkräfte sichern, sich an neue Technik anpassen, Qualität und Leistung steigern und Beschäftigte binden. Die Beschäftigten wollen mehr Wissen und Können, einen sicheren Arbeitsplatz, Aufstieg und mehr Entgelt sowie persönliche Entwicklung. Gute Personalentwicklung sucht Maßnahmen, die beiden Seiten nutzen. Bei Nordlicht Automobile werden zum Beispiel Serviceberater zu Elektromobilität geschult. Das Autohaus sichert damit sein Geschäft, die Beschäftigten sichern ihren Arbeitsplatz und ihre Chancen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Drei Bereiche der Personalentwicklung (Ernst, 2026)*

**Definition. Personalentwicklung**

Personalentwicklung ist die Gesamtheit aller geplanten Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die die Qualifikation der Beschäftigten erhalten, verbessern und an neue Anforderungen anpassen (Ernst, 2026).

## 10 Formen der Personalentwicklung nach Ort und Zeitpunkt

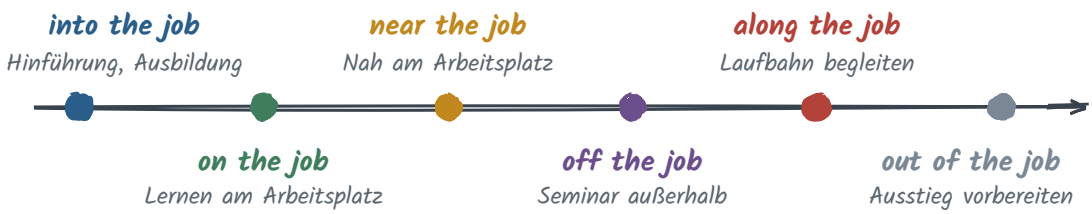
In Lehrbüchern und Prüfungen werden Maßnahmen danach geordnet, wo und wann sie im Berufsleben stattfinden (Ernst, 2026). Into the job bedeutet Hinführung zum Beruf, zum Beispiel Berufsausbildung, Traineeprogramm oder Einarbeitung neuer Beschäftigter. On the job bedeutet Lernen direkt am Arbeitsplatz während der normalen Arbeit, etwa durch Job Rotation, neue Aufgaben, Stellvertretung oder Projektarbeit. Near the job bedeutet arbeitsplatznah, aber außerhalb der eigentlichen Arbeit, etwa Qualitätszirkel oder Lernwerkstätten, in denen Teams regelmäßig Verbesserungen erarbeiten.

Off the job bedeutet Lernen außerhalb des Arbeitsplatzes, zum Beispiel Seminare, Lehrgänge, Kurse bei Bildungsträgern oder E-Learning in einer eigenen Lernzeit. Along the job bedeutet laufbahnbegleitend. Dazu gehören Karriereplanung, Mentoring, Nachfolgeplanung und berufsbegleitende Studiengänge. Out of the job bedeutet Vorbereitung auf das Ausscheiden, etwa Ruhestandsvorbereitung, gleitender Übergang in die Rente oder Outplacement. Outplacement ist die Unterstützung von gekündigten Beschäftigten bei der Suche nach einer neuen Stelle.

Beim Lernen on the job unterscheidet man drei Formen (Holtbrügge, 2026). Job Rotation ist der planmäßige Wechsel zwischen Arbeitsplätzen. Job Enlargement ist eine Aufgabenerweiterung auf

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

gleichem Niveau, man spricht von horizontaler Erweiterung. Job Enrichment ist eine Aufgabenbereicherung mit mehr Planung, Entscheidung und Kontrolle, also vertikal. Ein Beispiel aus dem Nordlicht Shop. Bearbeitet eine Kundenberaterin zusätzlich Retouren, ist das Job Enlargement. Darf sie selbst über Kulanz entscheiden, ist das Job Enrichment.




*Sechs Formen der Personalentwicklung im Berufsleben (Ernst, 2026)*

### Eselsbrücke. Der Weg durch das Gebäude

Into, Sie kommen durch die Tür herein. On, Sie arbeiten mittendrin am Platz. Near, Sie treten zur Seite in den Besprechungsraum. Off, Sie verlassen kurz das Haus zum Seminar. Along, Sie gehen den Flur entlang nach oben. Out of, Sie verlassen das Gebäude am Ende.

### Eselsbrücke. Breiter oder reicher

Enlargement klingt nach large, also groß und breit. Die Arbeit wird breiter, mehr vom Gleichen. Enrichment klingt nach rich, also reich. Die Arbeit wird reicher an Verantwortung.

### Beispiel. Zuordnung in der Nordlicht Gruppe

Ausbildung der Automobilkaufleute ist into the job. Job Rotation zwischen Lager und Disposition bei Nordlicht Logistik ist on the job. Der Qualitätszirkel Pflegedokumentation bei Nordlicht Gesundheit ist near the job. Ein Seminar zum Recht in sozialen Medien für Nordlicht Media ist off the job.

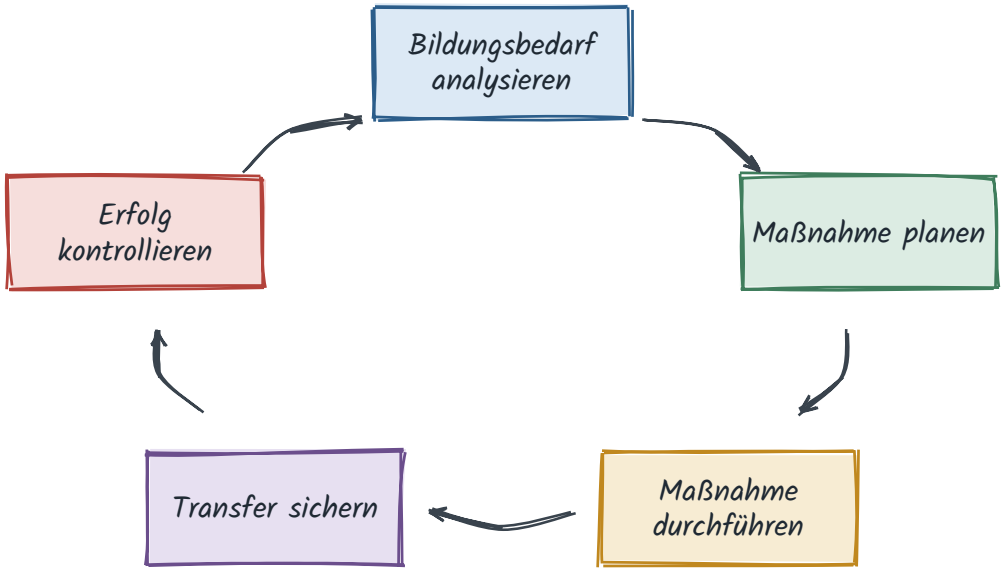
© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

## II Bildungsbedarf ermitteln und Weiterbildung planen

Betriebliche Weiterbildung organisiert man als Kreislauf (Ernst, 2026). Er beginnt mit der Bildungsbedarfsanalyse. Bildungsbedarf ist die Differenz zwischen der Soll-Qualifikation und der Ist-Qualifikation. Die Soll-Qualifikation ergibt sich aus dem Anforderungsprofil der Stelle, aus der Strategie des Unternehmens und aus technischen Veränderungen. Die Ist-Qualifikation zeigt sich in Beurteilungen, Mitarbeitergesprächen, Tests und der Qualifikationsmatrix. Wichtig ist, nur die echte Lücke zu schulen. Wer alle in dasselbe Seminar schickt, verschwendet Zeit und Geld.

Der Betriebsrat spielt schon hier eine Rolle. Nach § 96 BetrVG kann er verlangen, dass der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf ermittelt, und er kann Vorschläge machen. Danach folgt die Planung. Festgelegt werden das Lernziel, die Inhalte, die Methode, die Teilnehmenden, Ort, Termin und Dauer sowie das Budget. Außerdem entscheidet das Unternehmen, ob es die Maßnahme intern oder extern durchführt. Intern bedeutet mit eigenen Trainern im Haus, extern mit einem Bildungsträger oder einer Kammer.

Interne Maßnahmen sind oft günstiger und genau auf den Betrieb zugeschnitten. Externe Maßnahmen bringen neues Wissen von außen und den Austausch mit anderen Unternehmen. Ein Beispiel aus Nordlicht Automobile. Künftig sollen alle sechs Serviceberater Kunden zum Laden von Elektroautos beraten. Zwei können das schon. Der Bildungsbedarf umfasst also vier Personen. Da ein Hersteller ein Seminar anbietet, wählt Mareike Voss eine externe Maßnahme und plant sie so, dass im Autohaus jeden Tag genug Personal da ist.




*Kreislauf der betrieblichen Weiterbildung (Ernst, 2026)*

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Formel. Bildungsbedarf**

Bildungsbedarf = Soll-Qualifikation minus Ist-Qualifikation. Beispiel Nordlicht Automobile = 6 Serviceberater sollen es können minus 2 können es schon = 4 Personen mit Bildungsbedarf (Ernst, 2026).

**Merke. Planung beantwortet sieben Fragen**

Was soll gelernt werden, wer lernt, wie, wo, wann, wie lange und was darf es kosten? Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, wird gebucht.

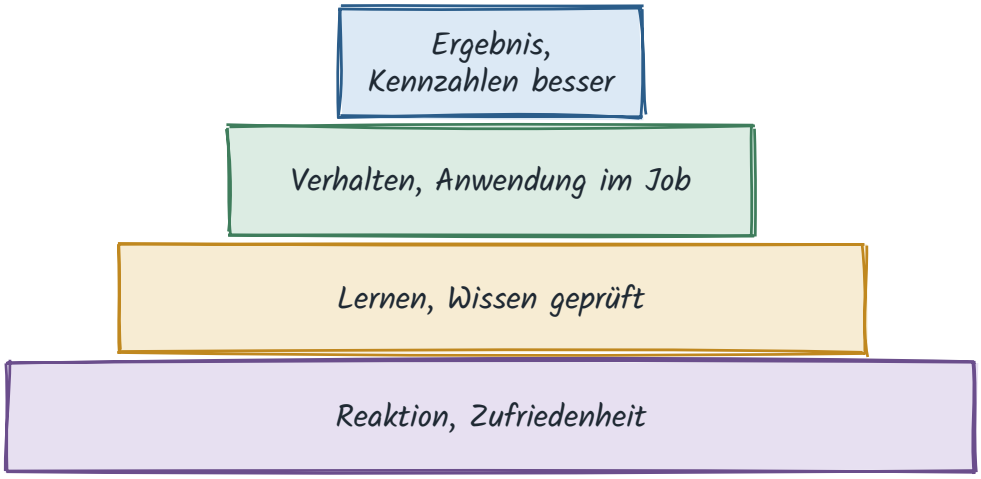
## 12 Durchführung, Transfer, Erfolgskontrolle und Kosten

Bei der Durchführung geht es um Organisation. Teilnehmende werden eingeladen, Räume und Technik gebucht und Vertretungen im Dienstplan eingeplant. Danach folgt der wichtigste und am häufigsten vergessene Schritt, der Transfer. Transfer bedeutet, dass das Gelernte tatsächlich am Arbeitsplatz angewendet wird. Er gelingt besser, wenn Führungskraft und Beschäftigte vorher die Ziele besprechen, nachher ein Auswertungsgespräch führen und die Person das Neue in einer konkreten Aufgabe ausprobieren darf (Holtbrügge, 2026).

Die Erfolgskontrolle prüft, ob sich die Maßnahme gelohnt hat. Häufig unterscheidet man vier Ebenen (Holtbrügge, 2026). Auf der Ebene Reaktion fragt man nach der Zufriedenheit der Teilnehmenden. Auf der Ebene Lernen prüft ein Test das Wissen. Auf der Ebene Verhalten beobachtet die Führungskraft, ob das Gelernte angewendet wird. Auf der Ebene Ergebnis schaut man auf Kennzahlen, etwa weniger Beschwerden, weniger Unfälle oder mehr Umsatz. Je höher die Ebene, desto aussagekräftiger, aber auch aufwendiger ist die Messung.

Zu jeder Weiterbildung gehört eine Kostenrechnung (Albert, 2026). Direkte Kosten sind Gebühren, Fahrt, Unterkunft, Material und Honorare. Indirekte Kosten entstehen, weil das Entgelt während der Teilnahme weiterläuft und Arbeit liegen bleibt oder vertreten werden muss. Bei der Nordlicht Gruppe kann man die Entgeltkosten je Tag grob schätzen, indem man das durchschnittliche Bruttojahresentgelt von 42.300 Euro durch 233,3 Sollarbeitstage teilt. Das ergibt 181,31 Euro je Tag. Besuchen sechs Pflegekräfte zwei Tage ein Seminar für 450 Euro Gebühr und 40 Euro Fahrt je Person, kostet das insgesamt 5.115,72 Euro, also 852,62 Euro je Person.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Vier Ebenen der Erfolgskontrolle, von unten nach oben zu lesen (Holtbrügge, 2026)*

**Formel. Kosten einer Weiterbildung**

Gesamtkosten = direkte Kosten plus Entgeltkosten. Entgeltkosten = Personen mal Tage mal Entgelt je Tag. Beispiel = 6 mal 490 Euro plus 6 mal 2 mal 181,31 Euro = 2.940,00 plus 2.175,72 = 5.115,72 Euro (Albert, 2026).

**Eselsbrücke. Rote Lampen verraten Ergebnisse**

Die Anfangsbuchstaben R, L, V, E stehen für Reaktion, Lernen, Verhalten, Ergebnis. Rote Lampen verraten Ergebnisse, so steigen Sie die Pyramide von unten nach oben.

**Achtung. Ohne Transfer kein Erfolg**

Eine Weiterbildung ohne Vorgespräch, Nachgespräch und Anwendung im Alltag verpufft meist. Planen Sie den Transfer deshalb schon vor der Buchung ein (Holtbrügge, 2026).

## 13 Bildungsurlaub, Förderung und Mitbestimmung

Bildungsurlaub ist eine bezahlte Freistellung für anerkannte Bildungsveranstaltungen. Er ist in Landesgesetzen geregelt. Maßgeblich ist der Beschäftigungsort, nicht der Wohnort. Für die Nordlicht Gruppe in Hamburg gilt das Hamburgische Bildungsurlaubsgesetz. Beschäftigte haben Anspruch auf zehn Arbeitstage innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren, bei regelmäßig mehr als fünf Arbeitstagen je Woche auf zwölf Werktage (§§ 3 und 4 HmbBUG). Der volle Anspruch entsteht nach sechs Monaten Beschäftigung (§ 6 HmbBUG). Die Teilnahme soll mög-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

lichst früh, in der Regel sechs Wochen vorher, mitgeteilt werden (§ 7 HmbBUG). Bildungsurlaub wird nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet (§ 5 Abs. 2 HmbBUG).

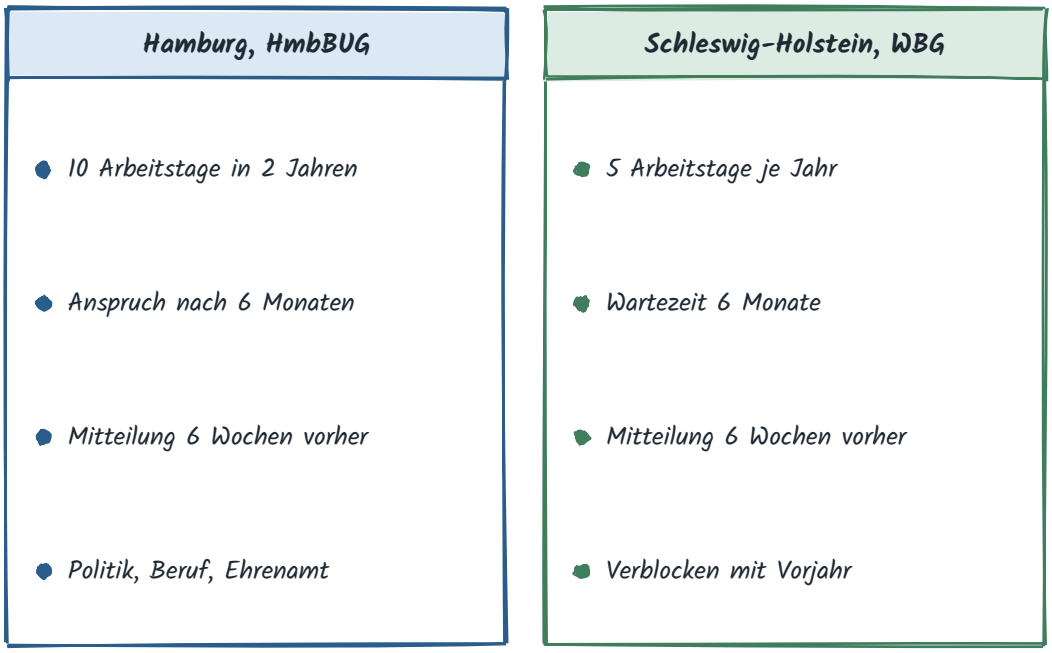
In Schleswig-Holstein gilt das Weiterbildungsgesetz. Dort gibt es fünf Arbeitstage Bildungsfreistellung je Kalenderjahr, anteilig bei weniger Arbeitstagen pro Woche. Zwei Jahre können verblockt werden, wenn man bis zum 30.09. anmeldet. Auch hier gelten sechs Monate Wartezeit und eine Mitteilung sechs Wochen vorher (Land Schleswig-Holstein, o. J.). Zwecke sind in beiden Ländern vor allem berufliche und politische Weiterbildung, in Hamburg zusätzlich die Qualifizierung für Ehrenämter (§ 1 HmbBUG).

Weiterbildung kann staatlich gefördert werden. Nach § 82 SGB III fördert die Agentur für Arbeit die Weiterbildung Beschäftigter mit Lehrgangskosten und Zuschüssen zum Entgelt, gestaffelt nach Betriebsgröße. Seit dem 01.04.2024 gibt es das Qualifizierungsgeld nach § 82a SGB III für Betriebe im Strukturwandel. Voraussetzung ist ein Qualifizierungsbedarf bei mindestens 20 Prozent der Beschäftigten, bei weniger als 250 Beschäftigten bei 10 Prozent, eine Betriebsvereinbarung oder ein betriebsbezogener Tarifvertrag und eine Maßnahme von mehr als 120 Stunden. Die Beschäftigten erhalten 60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz, mit Kind 67 Prozent. Der Antrag kommt mindestens drei Monate vorher (Bundesagentur für Arbeit, 2024).

Der Betriebsrat hat bei der Berufsbildung gestaffelte Rechte. Nach § 96 BetrVG fördern Arbeitgeber und Betriebsrat die Berufsbildung gemeinsam, und der Betriebsrat kann die Ermittlung des Bedarfs verlangen. Nach § 97 Abs. 1 BetrVG wird über Bildungseinrichtungen und Maßnahmen beraten. Nach § 97 Abs. 2 BetrVG bestimmt der Betriebsrat bei der Einführung von Bildungsmaßnahmen mit, wenn geplante Veränderungen dazu führen, dass die Qualifikation der Beschäftigten nicht mehr ausreicht. Nach § 98 BetrVG bestimmt er bei der Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen mit, kann ungeeigneten Ausbildern widersprechen und Teilnehmende vorschlagen.

| Paragraf | Recht des Betriebsrats | Stärke |
|---|---|---|
| § 96 BetrVG | Förderung, Beratung, Bedarf ermitteln lassen | Beratung |
| § 97 Abs. 1 BetrVG | Beratung über Einrichtungen und Maßnahmen | Beratung |
| § 97 Abs. 2 BetrVG | Einführung von Maßnahmen bei Qualifikationslücke | Mitbestimmung |
| § 98 BetrVG | Durchführung, Ausbilder, Teilnehmende | Mitbestimmung |

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.




*Bildungsurlaub in Hamburg und Schleswig-Holstein (§§ 3 und 4 HmbBUG; Land Schleswig-Holstein, o. J.)*

**Achtung. Beschäftigungsort entscheidet**

Eine Beschäftigte wohnt in Norderstedt in Schleswig-Holstein und arbeitet bei Nordlicht in Hamburg. Für sie gilt das Hamburger Gesetz mit zehn Arbeitstagen in zwei Kalenderjahren (§ 4 HmbBUG).

**Definition. Qualifizierungsgeld**

Lohnersatz der Agentur für Arbeit für Beschäftigte, die wegen Strukturwandels eine längere Weiterbildung von mehr als 120 Stunden machen. Er beträgt 60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz, mit Kind 67 Prozent (§ 82a SGB III).

## Zusammenfassung

- Die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG ist Pflicht und umfasst auch psychische Belastungen, Maßnahmen wählt man nach STOP.
- Die Nordlicht Gruppe hat 245 Arbeitsplätze, 12 Pflichtplätze und zahlt bei 11 schwerbehinderten Beschäftigten 1.860 Euro Ausgleichsabgabe im Jahr.
- Teilzeit nach § 8 TzBfG gibt es bei mehr als 15, Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG bei mehr als 45 Arbeitnehmern.
- Zeitarbeit ist auf 18 Monate je Entleiher begrenzt, nach 9 Monaten gilt Equal Pay.
- Mutterschutz gilt 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung, Jugendliche arbeiten höchstens 8 Stunden am Tag und 40 in der Woche.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

- Profilvergleich und Qualifikationsmatrix zeigen Passung und Lücken, eine Versetzung braucht die Zustimmung des Betriebsrats.
- Die Fluktuationsquote misst Abgänge im Verhältnis zum Personalbestand, bei Nordlicht 9,3 Prozent, und jeder Abgang verursacht sichtbare und versteckte Kosten.
- Bindung gelingt mit materiellen und immateriellen Anreizen, nach Herzberg braucht es Hygienefaktoren und Motivatoren.
- Personalentwicklung umfasst Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung und verbindet Ziele des Unternehmens und der Beschäftigten.
- Maßnahmen ordnet man into, on, near, off, along und out of the job zu.
- Weiterbildung läuft als Kreislauf aus Bedarfsanalyse, Planung, Durchführung, Transfer und Erfolgskontrolle mit direkten und indirekten Kosten.
- Bildungsurlaub Hamburg 10 Arbeitstage in 2 Jahren, Schleswig-Holstein 5 Arbeitstage je Jahr, Förderung nach §§ 82 und 82a SGB III, Mitbestimmung nach §§ 96 bis 98 BetrVG.

## Übungen

**Übung 1.** Die Nordlicht Gruppe beschäftigt nur 4 schwerbehinderte Menschen auf 245 Arbeitsplätzen. Berechnen Sie die Ausgleichsabgabe für ein Jahr.

**Übung 2.** Ein Reisekaufmann arbeitet seit zwei Jahren bei Nordlicht Reisen (9 Beschäftigte) und möchte unbefristet auf 30 Stunden reduzieren. Hat er einen Anspruch?

**Übung 3.** Ein Zeitarbeitnehmer von Nordlicht Personal arbeitet seit dem 01.03.2026 ohne Unterbrechung beim selben Entleiher. Ab wann gilt Equal Pay und wann endet die Höchstüberlassungsdauer?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Übung 4.** Eine 15-jährige Auszubildende bei Nordlicht Sport soll an zwei Abenden bis 21 Uhr arbeiten und dazu samstags. Nennen Sie die Verstöße.

**Übung 5.** Der Betriebsrat erhält am Montag, 02.11.2026, den Antrag auf Zustimmung zu einer Versetzung und meldet sich erst am Donnerstag, 12.11.2026. Wie ist die Lage?

**Übung 6.** Berechnen Sie die Fluktuationsquote, wenn die Nordlicht Gruppe bei 269 Beschäftigten 31 Abgänge hätte.

**Übung 7.** Ordnen Sie zu. Traineeprogramm, Qualitätszirkel, Ruhestandsvorbereitung, Mentoring, Seminar bei der Handelskammer.

**Übung 8.** Erklären Sie den Unterschied zwischen Job Enlargement und Job Enrichment an einem Beispiel aus Nordlicht Reisen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Übung 9.** Vier Beschäftigte von Nordlicht Media besuchen drei Tage ein Seminar. Gebühr 600 Euro je Person, Entgelt je Tag 181,31 Euro. Berechnen Sie die Gesamtkosten.

**Übung 10.** Eine Beschäftigte in Hamburg hat 2026 schon vier Tage Bildungsurlaub genommen. Wie viele Tage kann sie 2027 noch nehmen, wenn 2026 und 2027 den Zweijahreszeitraum bilden?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

## Lösungen zu den Übungen

**Übung 1.** Pflichtplätze 12. Unbesetzt 12 minus 4 = 8. Quote 4 geteilt durch 245 mal 100 = 1,63 Prozent, also Stufe mehr als 0 bis unter 2 Prozent mit 405 Euro. Abgabe 8 mal 405 Euro mal 12 = 38.880 Euro.

**Übung 2.** Nein. Ein Anspruch nach § 8 TzBfG setzt voraus, dass der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Nordlicht Reisen hat nur 9. Der Arbeitgeber kann freiwillig zustimmen.

**Übung 3.** Nach neun Monaten, also ab dem 01.12.2026, gilt Equal Pay beim Entgelt (§ 8 AÜG). Die Höchstdauer von 18 Monaten endet mit Ablauf des 31.08.2027.

**Übung 4.** Arbeit nach 20 Uhr verstößt gegen die Nachtruhe nach § 14 JArbSchG. Die gesetzlichen Ausnahmen, etwa für Gaststätten, gelten nur für Jugendliche über 16 Jahre und nicht für sie. Arbeitet sie außerdem montags bis freitags, wäre der Samstag der sechste Tag und verstößt gegen die 5-Tage-Woche nach § 15 JArbSchG.

**Übung 5.** Die Frist nach § 99 BetrVG beträgt eine Woche. Sie endete am Montag, 09.11.2026. Da der Betriebsrat nicht schriftlich mit Gründen widersprochen hat, gilt die Zustimmung als erteilt.

**Übung 6.** 31 geteilt durch 269 mal 100 = 11,52, gerundet 11,5 Prozent.

**Übung 7.** Traineeprogramm into the job, Qualitätszirkel near the job, Ruhestandsvorbereitung out of the job, Mentoring along the job, Seminar off the job.

**Übung 8.** Job Enlargement bedeutet mehr gleichartige Aufgaben, etwa wenn ein Reiseberater zusätzlich Firmenreisen bucht. Job Enrichment bedeutet mehr Verantwortung, etwa wenn er selbst Rahmenverträge mit Hotels aushandeln darf.

**Übung 9.** Direkte Kosten 4 mal 600 = 2.400,00 Euro. Entgeltkosten 4 mal 3 mal 181,31 = 2.175,72 Euro. Gesamt 4.575,72 Euro, je Person 1.143,93 Euro.

**Übung 10.** Der Anspruch beträgt zehn Arbeitstage in zwei Kalenderjahren. 10 minus 4 = 6 Arbeitstage für 2027.

## Quellenverzeichnis

Albert, G. (2026). *Betriebliche Personalwirtschaft* (18. Aufl.). Kiehl.

Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Merkblatt Qualifizierungsgeld für Arbeitgeber und Arbeitnehmende*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-qualifizierungsgeld-arbeitgeber-arbeitnehmer_ba047767.pdf

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (o. J.). *Gefährdungsbeurteilung*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/_node.html

Bundesarbeitsgericht. (2022). *Beschluss vom 13. September 2022, 1 ABR 22/21*. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-22-21/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Berufsbildungsgesetz (BBiG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz) (MuSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz) (JArbSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) (AÜG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/a_g/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Arbeitsschutzgesetz) (ArbSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Drittes Buch, Arbeitsförderung (SGB III)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung) (ArbStättV)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2024). *Bekanntmachung über die Anpassung der Ausgleichsabgabe […] vom 2. Dezember 2024* (BAnz AT 11.12.2024 B2). Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb92018__160abs3ua_wmvo_39abs4s6uabek/BJNR634600024.html

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

Freie und Hansestadt Hamburg. (1974). *Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz (HmbBUG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-BildUrlGHArahmen

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 

Holtbrügge, D. (2026). *Personalmanagement* (9. Aufl.). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-73563-3

HRworks. (o. J.). *Fluktuationsrate: Formeln, Einflussfaktoren, Maßnahmen*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.hrworks.de/lexikon/fluktuationsrate/

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. (2026). *Ausgleichsabgabe 2026*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.ihk.de/ostwestfalen/newsportal/ausgleichsabgabe-2026-6964718

Land Schleswig-Holstein. (o. J.). *Bildungsurlaub: Was Sie wissen sollten*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/B/bildungsfreistellung_bildungsurlaub/Bildungsurlaub_was_wissen

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten. 